

1500390-07.2019.8.26.0558

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/01/2022

... que patrulhava em local de ocorrência de tráfico de drogas (tráfico constante) e ali avistou o acusado fazendo contato com um motorista de um Gol branco. O acusado e referido motorista conseguiram deixar o local, porém o primeiro (acusado) foi abordado a cerca de 30,00 metros do ponto em que estava inicialmente, de posse de dinheiro. Durante o momento em que perseguia o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

1ª Vara Criminal

Parque das Américas, 55, Catanduva-SP - cep 15800-032

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500390-07.2019.8.26.0558 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500390-07.2019.8.26.0558

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2339636/2019 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 8681868 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 7663/19/708 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 2339636 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 7663/19/708 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 2339636 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 7663/19/708 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 2339636 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 7663/19/708 - DEL.INV.GER. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE MAURO RODRIGUES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Vistos.

JOSÉ MAURO RODRIGUES, qualificado a pág. 5, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, porque, no dia 22 de novembro de 2019, por volta das 21:40 horas, na rua Caiçara, nº 104, Jardim Imperial (local conhecido como ponto de venda de drogas), neste Município e Comarca, trazia consigo, para fins de venda a terceiros, os entorpecentes melhor descritos na denúncia (catorze porções de "cocaína" e trinta e sete de "maconha"), os quais

causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R\$16,60 (dezesesseis reais e sessenta centavos), em dinheiro.

Agentes da Polícia Militar realizavam patrulhamento de rotina em local de intensa traficância e ali avistaram o acusado em contato com um ocupante de um automóvel Gol na cor branca, ocasião em que ambos dali se evadiram em direções opostas, porém aquele (acusado) foi abordado momentos depois; durante a fuga, o acusado dispensou algo no chão e, logo em seguida, os policiais refizeram o caminho por ele feito e localizaram as drogas já mencionadas.

O acusado foi preso em flagrante delito no dia dos fatos e posto em liberdade em data posterior (decisões de págs. 35/39 e 220/222).

O acusado foi citado e notificado (pág. 95) e apresentou a defesa prévia de págs. 101/105.

A denúncia de págs. 68/69 foi recebida em 6 de fevereiro de 2020 (págs. 106/107).

Durante a instrução criminal, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e interrogado o acusado (audiência de págs. 140/142).

Em seu memorial de págs. 249/253, o Ministério Público pleiteia a condenação, entendendo provados os fatos narrados na denúncia.

A Defesa, a seu turno, às págs. 258/266, pugna pela absolvição, alegando, em síntese, insuficiência de provas.

Houve instauração de incidente de dependência químico-toxicológica (laudo às págs. 244/245).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A acusação é procedente.

A materialidade está provada por intermédio do auto de exibição e apreensão de págs. 9/10 (referente a catorze porções de “cocaína” e trinta e sete de “maconha” e R\$16,60, em dinheiro) e dos laudos periciais de págs. 12/15 e 77/80, os quais demonstram que as substâncias apreendidas se tratavam de droga.

A autoria também é certa, incontroversa.

Na fase policial (pág. 5), O ACUSADO negou a prática delitiva, alegando que passava a pé pelo local dos fatos, uma vez que residia nas proximidades, ocasião em que um ocupante de um Gol branco ali parou o veículo e lhe perguntou se o interrogando conhecia alguém que vendia drogas. Nem teve tempo de responder e percebeu que policiais ali chegavam. O rapaz do Gol dali se evadiu. Assustou-se e correu do local, pois já havia sido preso uma vez em situação semelhante. Policiais lhe deram socos no rosto. Tinha em seu poder somente a quantia de R\$15,00 (quinze reais). Os policiais foram a um terreno e nele localizaram drogas, após o que o acusaram de tráfico de drogas. As drogas não eram suas. Foi novamente agredido fisicamente pelos policiais, ainda no local, para assumir a traficância.

Em Juízo (gravação referente à audiência de págs. 140/142), negou a prática delitiva, alegando que estava indo a uma “biqueira” para comprar drogas para seu consumo próprio, ocasião em que um rapaz, com um automóvel Gol, parou no local em que o interrogando estava e lhe perguntou dos “meninos” do local que vendiam drogas. Tinha em seu poder somente a quantia de R\$16,00 (dezesesseis reais), sobra de R\$20,00 (vinte reais) que havia ganhado de uma Senhora referente a uma limpeza de terreno. Disse ao rapaz que, se os “meninos” ali não estavam, a polícia deveria estar no bairro. Em seguida, olhou para trás e viu uma viatura policial. Atravessou uma quadra existente no local, na qual os “meninos” que vendiam drogas ficavam. Resolveu deixar o local porque ficou com medo de os policiais ali encontrarem drogas e acusarem o interrogando. Foi abordado na rua Caiçara, ocasião em que policiais começaram a procurar drogas pelo local. Não viu os policiais encontrando drogas naquele local. Na sequência, os policiais foram à residência do interrogando para pegar os documentos do interrogando. Na delegacia, os policiais apresentaram drogas (“maconha” e “pó”) e afirmaram que o interrogando estava vendendo as substâncias. Não tinha drogas em seu poder. Pretendia comprar “crack” e “maconha” para seu próprio consumo. Usa drogas desde os 14 anos de idade e, inclusive, já

esteve internado, várias vezes, para tratamento a respeito. Nada tem contra os policiais mencionados na denúncia e não os conhecia.

A negativa de autoria, contudo, deve ceder diante das provas produzidas pelo órgão acusatório.

É que o POLICIAL MILITAR SIDNEY RODRIGO DE ABREU (gravação referente à audiência de págs. 140/142) disse que patrulhava em local de ocorrência de tráfico de drogas (tráfico constante) e ali avistou o acusado fazendo contato com um motorista de um Gol branco. O acusado e referido motorista conseguiram deixar o local, porém o primeiro (acusado) foi abordado a cerca de 30,00 metros do ponto em que estava inicialmente, de posse de dinheiro. Durante o momento em que perseguia o acusado, viu que ele dispensou um saco transparente no chão. Retornou ao local e encontrou referido saco, no qual havia “cocaína” e “maconha”. Não conhecia o acusado até então. O acusado admitiu, informalmente, que já registrava passagem anterior por tráfico de drogas, não tendo confessado, porém, que ali vendia as substâncias naquele momento. O acusado não aparentava uso de drogas naquele momento. O acusado e o condutor do Gol saíram em direções opostas. Abordou somente o acusado. Não conseguiu abordar o condutor do Gol, que dali se evadiu.

E o TAMBÉM POLICIAL MILITAR JOSÉ ANTONIO FERREIRA LIMA (gravação referente à audiência de págs. 140/142) depôs no mesmo sentido do outro policial. Acrescentou que viu o acusado fazendo gesto (movimento) de dispensar algo no momento em que corria dos policiais. Após a abordagem do acusado, refizeram o caminho por ele feito e encontraram as drogas. O acusado não confessou a prática do tráfico de drogas e apenas admitiu que já havia sido preso acusado do referido tráfico em data anterior. Ele também admitiu que frequentava aquela região constantemente e que era usuário de drogas. O acusado não aparentava uso de drogas. Não conhecia o acusado, que disse que ia ao local porque pessoas ali compareciam para fazer consumo de droga e que ele também ali ia para usar droga. Naquele momento, porém, somente o acusado ali estava.

Diante das apreensões realizadas e dos relatos dos policiais sobreditos, a prova permite uma conclusão segura no sentido de que o acusado se encontrasse praticando a mercancia ilícita na ocasião descrita na denúncia, uma vez que, em local de alta traficância, foi visto em contato com um ocupante de um automóvel modelo Gol na cor branca (atitude típica de quem está vendendo a substância ilícita), após o que dali tentou se evadir e dispensou, no chão, dezenas de porções de drogas (“cocaína” e “maconha”), prontas para venda e suficientes, portanto, fornecimento a inúmeras pessoas, e dinheiro (indicativo de que porções de entorpecentes haviam sido vendidas, conclusão possível diante das circunstâncias dos autos).

Outro indicativo da ocorrência de prática do comércio ilícito de drogas por parte do acusado é a variedade das substâncias (“maconha” e “cocaína”), pela qual se nota que as vendas tinham o objetivo de atingir um número maior de consumidores, usuários de mais de um tipo de droga, os quais, no mesmo local, encontravam substâncias de naturezas diversas; quem negocia drogas de vários tipos visa, obviamente, não perder venda, na medida em que atrai, para um mesmo local, usuários de substâncias de naturezas distintas e, com isso, normalmente alcança um resultado maior no volume das vendas.

A atitude do acusado é típica de quem pratica o comércio ilícito de entorpecentes, pois, se ele, em ponto crítico de venda de drogas (depoimento do policial Sidney Rodrigo), foi encontrado de posse de razoável quantidade de drogas e dinheiro e não apresentou justificativa inequívoca para o encontro das drogas e do dinheiro, é óbvio que ali vendia as substâncias apreendidas em seu poder.

Na situação, inverte-se o ônus da prova, devendo o agente apresentar justificativa convincente para o encontro das várias porções de entorpecentes e dinheiro em sua posse, sob pena de, não o fazendo, responder pelo delito de tráfico ilícito de drogas.

Cometeu o acusado, assim, o delito que lhe foi imputado na inicial acusatória (art. 33, da Lei nº 11.343/2006), tendo em vista que, consoante já exposto, a prova demonstra que as substâncias encontradas em seu poder eram destinadas ao comércio ilícito.

A alegação defensiva, no sentido de que a presença no local se deu apenas para

adquirir drogas para consumo próprio, permaneceu totalmente isolada nos autos e, portanto, não merece acolhimento.

O fato de o acusado também ser usuário de substância entorpecente (conforme conclusão contida no laudo pericial de págs. 243/244) não permite, por si só, eventual desclassificação do delito, pois nada impede que o fornecedor de entorpecentes também faça uso das mesmas substâncias, caso em que a figura do uso é absorvida pela norma contida no artigo de lei por último mencionado.

Confira-se:

“Traficante viciado

Nada impede que responda como traficante. Nesse caso, aplica-se a norma do art. 12, absorvido o delito do art. 16 desta Lei. Nesse sentido: RT 515:466, 517:368 e 380, 555:380, 585:311 e 595:408; RJTJSP, 101:498 e 114:482; JTACrimSP, 64:38; TJRS, RCrim 1.342, RF, 283:322; TJMT, ACrim 212.180, RF, 282:403; TJRS, ACrim 691069488, RJTJRS, 154:141; TJPR, ACrim 342/88, PJ, 29:241; stf, HC 69.806, 1a. Turma, rel. Min. Celso de Mello, RT 701:401 e RTJ, 151:155. Tanto é que o art. 11 desta Lei reza: 'Ao dependente que, em razão de qualquer infração penal, for imposta pena...' (grifo nosso)” (conforme Damásio E. de Jesus, Lei Antitóxicos Anotada, São Paulo : Saraiva, 4a. ed., 1999, p. 21).

Tal jurisprudência, embora se refira à lei antiga, aplica-se, obviamente, à lei atual.

Quanto à força probante do probante dos relatos dos agentes da lei colhidos durante a instrução criminal, sabe-se que os depoimentos de policiais, não estando contrariados por outros elementos concretos de prova existentes nos autos, têm a mesma validade dos relatos de toda e qualquer pessoa que se apresente como testemunha.

Analisando a questão, a jurisprudência assim já se pronunciou:

“Os testemunhos de policiais devem ser recebidos com a mesma credibilidade que se reconhece em qualquer outro cidadão” (JTACrim, 10:138).

“Os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador” (RT, 668:275).

As regras de experiência comum permitem a conclusão de que pessoas da comunidade que não integram os quadros policiais dificilmente se prontificam a depor contra traficantes de drogas, pois estes normalmente são pessoas de personalidade violenta e voltada para a prática de crimes e que causam, portanto, medo e temor às pessoas de bem, as quais, por temerem represálias, não se prontificam a servir como testemunhas aos agentes do Estado.

O decreto condenatório, pois, é de rigor.

Passo à dosagem da pena.

Na primeira fase, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, mínima legal.

Na segunda fase, tendo em vista a reincidência do acusado (processo nº 0000096-17.2017.8.26.0132), aumento a pena em 1/6 (um sexto), para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

A reincidência, no entanto, não pode ser considerada específica, tendo em vista que a condenação anterior se deu por tráfico na forma privilegiada, conforme tese fixada pelo Colendo Superior de Justiça no julgamento do Tema 600 dos recursos repetitivos (“O tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada [artigo 33, parágrafo 4º] não é crime equiparado a hediondo”)

Tratando-se de reincidente, incabível a causa de redução de pena descrita no art. 33, § 4º, da mesma Lei.

O acusado é imputável (pág. 244).

Não havendo outras circunstâncias ou causas de modificação da serem consideradas, torno definitiva a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude da condição financeira do acusado (consta ser

pessoa de baixa condição financeira – conforme interrogatório judicial e informações sobre a vida pregressa de pág. 18).

O regime inicial de cumprimento da pena, tendo em vista a gravidade do delito, equiparado a hediondo e um dos que mais afetam a paz pública nos dias atuais, bem como a a reincidência do acusado, será o fechado, compatível para prevenir e reprovar a infração penal.

Quanto à imposição de regime fechado para a infração penal prevista no art. 33, “caput”, da mesma Lei, cito a seguinte jurisprudência:

“Apelações do Ministério Público e de um dos réus – Tráfico de entorpecente e associação para tal delito. Insurgência ministerial que se restringe à absolvição dos réus da associação – Ausência de estabilidade e de ânimo subjetivo – Precedentes – Absolvição que se mantém. Defesa que busca a absolvição, desclassificação da conduta para uso pessoal ou redução das penas – Acusados apanhados com 18 pinos de cocaína (11,23g) – Materialidade e autoria bem demonstradas – Testemunho de agentes policiais, sob o crivo do contraditório, ratificando a prova administrativa – Desclassificação para uso pessoal – Impossibilidade – Finalidade mercantil – Pena mínima reduzida de 1/6, nos termos do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, conformada a acusação nesse ponto – Regime fechado – Necessidade. Recursos não providos” (TJ-SP - APL: 00000565820148260417 SP 0000056-58.2014.8.26.0417, Relator: Ivan Sartori, Data de Julgamento: 15/09/2015, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/09/2015).

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação contida nesta ação penal movida pela Justiça Pública para o fim CONDENAR JOSÉ MAURO RODRIGUES, qualificado a pág. 5, como incurso no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, na proporção já mencionada.

Condeno o acusado, ainda, ao pagamento do valor equivalente a 100 (cem) “UFESPs” (Lei Estadual nº 11.608, de 29/12/2003), observado, no entanto, caso a defesa tenha sido feita por defensor dativo, o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente (CPP, art. 3º); o art. 12, da Lei nº 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, foi expressamente revogado pelo art. 1.072, III, do Diploma Processual Civil.

Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade, porque, se ele permaneceu solto durante toda a instrução criminal, pelo menos em razão deste feito, não se justifica a decretação da custódia provisória nesta fase.

Decreto a perda, em favor da União, de todo o valor apreendido e depositado nos autos (referente a dinheiro), nos moldes do art. 63, § 1º, da Lei sobredita.

Já houve autorização para destruição das drogas (pág. 61).

Com o trânsito em julgado: providenciem-se a transferência do valor depositado em Juízo ao “Funad” (Lei nº 11.343/2.006, art. 62, § 9º) e as anotações e comunicações de praxe, inclusive, se o caso, à Justiça Eleitoral; e oficie-se à D. Autoridade Policial autorizando a destruição do restante da droga armazenado para eventual contraprova.

A inscrição do nome do acusado no rol dos culpados foi abolida pelas Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça deste Estado (art. 372, “caput”).

A expedição de mandado de prisão dar-se-á oportunamente.

P. I. C.

Catanduva, 21 de janeiro de 2022.

ANTONIO CARLOS PINHEIRO DE FREITAS

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA